

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2014/2530

นาย นริศ โพธิ์ม่วง
บริษัท จาร์ดินแมธทีสัน (ประเทศไทย
) จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 47

จำเลยระบุเหตุเลิกจ้างไว้ในหนังสือเลิกจ้างโจทก์เพียงว่าจำเลยมีเหตุผลบางประการของบริษัท มิได้มีข้อความระบุว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์กระทำความผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย ฉะนั้นการที่จำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์มาทำงานสาย เป็นการฝ่าฝืนต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย อันเป็นความผิดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 นั้น จึงเป็นการยกข้อต่อสู้นอกเหนือจากหนังสือเลิกจ้าง คดีจึงไม่มีประเด็นที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างประจำของจำเลย จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่มีความผิด เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าว พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ทำผิดระเบียบโดยในเดือน มกราคมและกุมภาพันธ์ 2529 โจทก์มาทำงานสาย 14 ครั้งขาดงานอีก 2 วันครึ่ง จำเลยได้ตัดเดือนเป็นหนังสือแล้วโจทก์ก็มาสายในระหว่างเดือนเมษายนถึงสิงหาคม 2529 อีกรวม 30 ครั้ง การกระทำของโจทก์เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ จำเลยและประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 47 จำเลยมี สิทธิเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายเงินตามฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ข้อที่จำเลยอุทธรณ์ว่าหนังสือยุติการจ้าง เอกสารหมาย จ.1 ซึ่งระบุว่าจำเลยยินดียินดีจ่ายเงินทดแทนตามกฎหมายมิได้ หมายความว่าจำเลยยินยอมจ่ายค่าชดเชย เพราะการที่จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยหรือ ไม่ต้องพิจารณากันอีกชั้นหนึ่ง โดยฝ่ายกฎหมายของจำเลยและเงินทดแทนกับค่า ชดเชยก็เป็นเงินคนละประเภทกัน ซึ่งหนังสือของจำเลยเอกสารหมาย จ.2 ได้แจ้ง ยืนยันว่าจำเลยไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ฉะนั้น เมื่อการกระทำของโจทก์ ต้องตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 (3) แล้ว จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย นั้น เห็นว่า ตามหนังสือเลิกจ้างเอกสารหมาย จ.1 จำเลยระบุเหตุแห่งการเลิกจ้างไว้เพียงว่าจำเลยมีเหตุผลบางประการของบริษัท มิได้ มีข้อความระบุว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ได้กระทำความผิดต่อข้อบังคับเกี่ยว กับการทำงานของจำเลย ฉะนั้น การที่จำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะ โจทก์มาทำงานสายเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย อันเป็น ความผิดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 นั้น จึง เป็นการยกข้อต่อสู้นอกเหนือจากหนังสือเลิกจ้างคดีจึงไม่มีประเด็นที่ศาลฎีกาจะ

วินิจฉัยให้ สำหรับหนังสือเอกสารหมาย จ.2 ที่จำเลยแจ้งยืนยันว่าจะไม่จ่ายเงินทดแทนเพราะโจทก์ปฏิบัติผิดต่อระเบียบข้อบังคับของจำเลย เห็นว่าหนังสือดังกล่าวเพียงแสดงเหตุผลกล่าวอ้างปฏิเสธไม่จ่ายเงินทดแทนขึ้นภายหลังจากที่ได้เลิกจ้างแล้ว หาได้เป็นการกล่าวอ้างเหตุแห่งการเลิกจ้างในขณะที่เลิกจ้างแต่อย่างใดไม่ จึงต้องถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย หรือฝ่าฝืนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 (3) จำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สุพจน์ นาถะพินธุ-จุนท์ จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ